

Návrh na změnu výživného

Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí

Husova 975

562 01 Ústí nad Orlicí

Navrhovatel:

Josef Hubálek

Horní Čermná č.p. 1

561 56 Horní Čermná

IČ: 01667751

RČ: 850620/4014

(e-mail: yosef.hubalek@gmail.cz, tel.: 773669477)

Účastníci:

Tadeáš Hubálek bytem Horní Čermná č.p. 229, 561 56 Horní

Čermná RČ: 140408/0359 zastoupený: Lucie Mlynářová,

bytem Horní Čermná č.p. 229, 561 56 Horní Čermná

Sarah Hubálková bytem Horní Čermná č.p. 229, 561 56

Horní Čermná zastoupená: Lucie Mlynářová, bytem Horní

Čermná č.p. 229, 561 56 Horní Čermná

**Věc: Návrh na změnu (snížení/zrušení) výživného na základě
podstatné změny poměrů**

Datum: 23. 1. 2026

Vážený soude,

tímto podávám návrh na změnu výživného stanoveného
rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 4. 10.

2023 č.j. 0 Nc 4108/2023-23.

I. Popis původního rozhodnutí

Rozsudkem bylo stanoveno výživné ve výši 2 700 Kč měsíčně na dítě Tadeáše Hubálka a 2 300 Kč měsíčně na dítě Sarah Hubálkovou. Tento rozsudek se stal právoplatným dne 1. 10. 2023.

II. Důvody pro změnu (podstatná změna poměrů)

Od vydání původního rozsudku došlo k podstatné a trvalé změně mých osobních, majetkových a rodinných poměrů, které znemožňují plnění výživného v původní výši:

Finanční tíseň a absence příjmů: Jsem momentálně osoba bez zdanitelných příjmů – prakticky 3 roky bez příjmů (v roce 2024 jsem absolvoval kurzy na Úřadu práce: Frontend Developer, UX/UI Design, React; poté jsem jako IT junior nemohl sehnat práci; v březnu 2025 jsem nastoupil do Skloobalz s.r.o., kde jsem ukončil pracovní poměr ve zkušební době z důvodu neshod; od té doby jsem osobou bez zdanitelných příjmů). Nejsem registrován na Úřadě práce, ale plánuji registraci v pondělí 26. 1. 2026, což mi zajistí zdravotní pojištění a možnou podporu v tísní. Žiji v chatě bez nákladů na nájem, ale s dluhy cca 450-500k Kč (exekuce 66k, Moneta 250k, mBank 150k). Zaměřuji se na projekty ZION TerraNova a NewEarth.cz, ale bez cashflow. Zvažuji zahájení insolvence, pokud situaci nelze řešit jinak. Přikládám doklady o dluzích a minimálním příjmu.

Omezený kontakt s dětmi: Od rozchodu s Lucií Mlynářovou jsem děti (Tadeáš a Sarah) skoro neviděl – bývalá mi brání v setkáních, což ovlivnilo mé platby. To je podstatná změna poměrů, neboť výživné by mělo odrážet skutečný vztah.

Investice do společného majetku: Před rozchodem jsem investoval 700 000 Kč do rekonstrukce domu č.p. 229 v Horní Čermné (přístavba, kuchyně, fasáda, pergola atd.), který jsem nechal bývalé bez vyrovnání. To přispělo k mé současné tísní. Přikládám znalecký posudek z 19. 4. 2022.

Tyto změny jsou trvalé a podstatné – žádám o zpětné uplatnění od 1. 1. 2023 (až 3 roky zpět podle judikatury ÚS).

III. Návrh změny

Navrhuji snížit výživné na 500 Kč měsíčně na každé dítě nebo zrušit, jelikož teď nemám žádné prostředky, s účinností od 1. 1. 2025. Důvodem je moje neschopnost platit kvůli tísní, přičemž děti žijí s matkou v domě, který jsem zhodnotil.

Pokud by se mi začalo dařit lépe (např. získáním příjmu z projektů nebo práce), jsem ochoten přispívat více nebo bych rád zažádal o střídavou péči, abych mohl aktivněji participovat na výchově dětí.

IV. Důkazy

Navrhuji provést tyto důkazy:

Znalecký posudek na poměry dětí.

Doklady o mém minimálním příjmu a dluzích (viz přílohy).

Plánovaná insolvence pokud se situace nezmění.

Přílohy:

Kopie původního rozsudku č.j. 0 Nc 4108/2023-23.

Znalecký posudek o zhodnocení domu (700k Kč).

Výpisy dluhů a bankovních účtů.

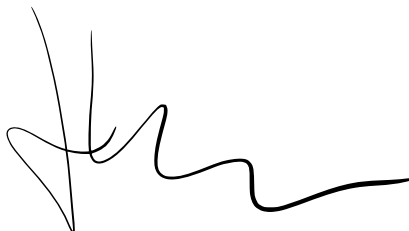
Kopie exekučního příkazu (špatně spočítán 50k vs 35k za rok 2025).

Nemám žádný movitý majetek.

Žádám o osvobození od soudních poplatků kvůli tísní. Děkuji

S pozdravem,

Josef Hubálek

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.